

III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica y Energía

2680 *DECRETO 124/2026, de 20 de julio, por el que se acuerda la ejecución de la instalación eléctrica de “Parque Fotovoltaico Agrícola Arguineguín 1”, de 2 MW, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, isla de Gran Canaria, expediente ER220673, promovido por Agrícola Arguineguín, S.L.U., y se ordena la modificación del planeamiento afectado.*

Visto que con fecha 30 de junio de 2023 la entidad Agrícola Arguineguín, S.L.U. presenta ante la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias solicitud motivada de declaración de interés general para la construcción de las instalaciones contempladas en el proyecto denominado “Parque Fotovoltaico Agrícola Arguineguín 1”, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana.

El proyecto describe la implantación de una planta fotovoltaica de 2 MW, constituido por 4.030 paneles fotovoltaicos de 600 Wp cada uno, 8 inversores de 250 kW de potencia unitaria, un centro de transformación de 2.000 kVA, un centro de seccionamiento, protección y medida; una línea interior subterránea en M.T. con conductores RHZ1 Al 12/20 kV 1x150 mm² y, por último, la conexión con la red de distribución aérea (en la misma parcela).

La instalación consiste en un parque solar fotovoltaico con vertido puro a red ubicado en una finca rústica en la que actualmente existe una explotación agrícola con cultivo de plataneras. Con el fin de mantener la producción agraria en la finca se proyecta una solución de instalación solar sobre suelo intercalada con un nuevo cultivo de bajo porte en sustitución de plataneras existentes afectadas por el mal de Panamá.

La instalación solar no ocupará la totalidad de la finca y se restringirá a la parte afectada por la plaga, quedando el resto de la finca en explotación con el cultivo actual. La disposición del campo solar se realizará manteniendo y aprovechando los viales existentes utilizados por la explotación agraria.

No existe instalación de autoconsumo asociada por lo que a continuación se describe únicamente la instalación de generación de energía eléctrica con vertido puro a red que lleva asociada una infraestructuras de evacuación (conjunto de instalaciones necesarias para conectar la instalación de producción a la red de distribución en el sentido que establece el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico) y las instalaciones de extensión de red de distribución que serán cedidas a la compañía titular de la red de distribución:

Instalación de generación.

El parque fotovoltaico (PFV) tendrá las siguientes características principales:

- Potencia pico total (kWp) 2.418.
- Potencia nominal total (kW) 2.000.

Campo de generación.

- 3.720 uds. Módulo fotovoltaico marca Longi Hi-MO X10 LR7-72HVD 640~670M Bifacial de 650 Wp o similar sobre seguidor solar.
- 7 uds. Inversor tipo string Huawei SUN2000-330 KTL o similar.
- Tensión de generación máxima en CC: 1.500 V.
- Tensión de generación en CA: 800 V trifásica.
- Módulos por string (serie) : 27-30.
- Strings por inversor (paralelo): 19-22.
- Intensidad de string-Imp- (A) 14.5.
- Tensión de string -Vmp- (V) 1.170.
- Horas equivalentes (kWh/kWp/año) 2.508.
- Producción estimada (MWh/año) 6.072.

Instalaciones de conexión a red MT pertenecientes a la instalación de producción:

- Tensión de conexión a red de distribución eléctrica: 20 kV.
- 1 ud. Centro de transformación (CT) de 2.000 kVA (0,8/20 kV) privado en edificio prefabricado de hormigón.
- 1 línea subterránea de evacuación en media tensión a 20 kV con conductores RHZ1 AL 12/20 kV 1x150 mm² de 342 m de canalización discurriendo por el interior de la propia parcela.
- 1 ud. Centro de entrega o seccionamiento (CE) tipo mixto en edificio prefabricado de hormigón, albergando celdas MT con funciones de protección y medida.

Extensión de red de distribución MT (instalaciones cedidas a Edistribución).

- 4 uds. Celdas de MT en el recinto compañía del CE.
- 1 tramo de doble línea subterránea de extensión de red de distribución en media tensión a 20 kV con conductores RHZ1 AL 12/20 kV 1x150 mm² de 215 m de longitud de canalización discurriendo por el interior de la propia parcela.

Vista la Orden n.º 10/2024, del Consejero de Transición Ecológica y Energía, de 15 de enero de 2024, por la que se declara el interés general del proyecto Parque Fotovoltaico Planta Agrícola Arguineguín 1, de 2 MW, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, expediente ER220673, conforme a lo establecido en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

Visto que el Cabildo Insular de Gran Canaria, con fecha 24 de abril de 2024, emitió un informe concluyendo lo siguiente:

«...se concluye que el proyecto denominado “Proyecto de ejecución de la instalación Parque Fotovoltaico Agrícola Arguineguín 1” (modificado con anexo), sometido a la consideración de este cabildo resulta disconforme con lo que establece el PIOGC23 por lo que se considera más conveniente desde el punto de vista técnico ubicar dicha planta solar fotovoltaica en otra localización más adecuada territorialmente».

Visto que con respecto al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, no se ha recibido ningún informe de contestación acerca de la consulta realizada sobre la Orden de Declaración de Interés General (DIG) n.º 10/2024, efectuada con fecha 17 de enero de 2024. Además, se reiteró la consulta sobre la mencionada Orden DIG con fecha 23 de febrero de 2024, sin respuesta alguna.

Visto informe del entonces Director General de Energía, de fecha 12 de diciembre de 2022, el cual concluye que “...Los datos que se aportan en el proyecto en cuanto a su ubicación y características técnicas, el mismo no se encuentra entre los supuestos contemplados en los anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por lo que no le es de aplicación ninguno de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental previstos en la misma, siempre y cuando el proyecto en cuestión no sea fracción de otros...”.

Considerando que el proyecto se encuentra exento de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al no encontrarse las actuaciones en ninguno de los supuestos de los Anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental:

Actividad no clasificada.

La actividad, producción de energía eléctrica a partir de energía solar fotovoltaica, se considera inocua al no estar clasificada como actividad molesta, insalubre, nociva o peligrosa. No obstante, requiere someterse al régimen de autorización administrativa que se establece para la construcción de instalaciones eléctricas de tensión igual o superior a 1 kV (Decreto 141/2009) y para instalaciones fotovoltaicas de potencia superior a 100 kW (Decreto 52/2012).

La finca en la que se proyecta la instalación se utiliza actualmente para cultivo de plataneras.

El suelo ocupado por la instalación fotovoltaica no impide el uso agrícola del mismo. La actividad de producción de energía eléctrica fotovoltaica puede ser compatible con la actividad agrícola lo que no dará lugar a la pérdida de terreno para la agricultura.

La instalación del sistema FV no se realiza con la finalidad de utilizar la energía generada para consumo propio, sino para su inyección en la red de distribución y venta en el mercado de electricidad, acogiéndose al derecho que otorga la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. La actividad a desarrollar se considera inocua ya que no tiene incidencia sobre la fauna, el agua o el aire, y las afecciones susceptibles de ser provocadas (ruido, vibraciones, calor, olores, residuos, vertidos, emisiones de materia o energía lumínica) son inapreciables.

Visto informe-propuesta del Director General de Energía, de fecha 30 de junio de 2026, complementado por informe jurídico de ese Centro Directivo de fecha 17 de julio de 2026.

Visto que concurren razones justificadas de urgencia y excepcional interés que motivaron la declaración de interés general de las obras necesarias para la ejecución del referido proyecto y que se han cumplido los requisitos previstos en el artículo 6 bis, apartado 1, de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario:

Necesidad del impulso de la producción eléctrica con fuentes renovables.

Las singularidades de los sistemas eléctricos en territorios no peninsulares respecto del sistema peninsular, derivadas fundamentalmente de su carácter aislado y su reducido tamaño, encarecen el coste de generación eléctrica frente al peninsular, diferencia que se ha visto incrementada sustancialmente en los últimos años. Este extracoste es repercutido bien entre todos los consumidores eléctricos a través de los peajes o bien entre todos los contribuyentes a través de los Presupuestos Generales del Estado.

En Canarias, el coste de generación a partir de la tecnología eólica y fotovoltaica es sensiblemente inferior a la generación a partir de tecnologías térmicas de origen fósil, lo que supone que su participación en la generación eléctrica reduce el coste energético.

Por otro lado, las energías renovables presentan incuestionables ventajas de índole ambiental, entre ellas, con carácter general, un menor impacto por contaminación atmosférica y una mejora de las condiciones de cumplimiento del Acuerdo de París sobre el calentamiento global (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada entre el 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015).

El Gobierno de Canarias acordó, el 30 de agosto de 2019, la Declaración de Emergencia Climática con la finalidad de comprometer todas las políticas del Gobierno de Canarias y de las Administraciones Públicas canarias, que puedan contribuir a frenar la amenaza mundial que entraña el cambio climático. Dicho Acuerdo fija como meta alcanzar la descarbonización de la economía canaria en el año 2040. Asimismo, marca entre sus objetivos la máxima penetración de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.

Asimismo, el Gobierno de Canarias acordó, el 2 de octubre de 2023, la Declaración de Emergencia Energética en la Comunidad Autónoma de Canarias. Dicho Acuerdo tiene por objeto comprometer todas las políticas y medidas que sean necesarias a adoptar por el Gobierno de Canarias tendentes a resolver en primera instancia la actual situación de vulnerabilidad que presenta la generación eléctrica en Canarias, en aras a garantizar la seguridad del suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad, pero también para propiciar una adecuada transición energética en condiciones de seguridad energética, promoviendo para ello el desarrollo de las energías renovables, la implantación de sistemas de almacenamiento y la ejecución de las infraestructuras de transporte y distribución planificadas. Uno de los principales objetivos de dicho Acuerdo es posibilitar la mayor contribución de las energías renovables en los sistemas insulares canarios priorizando la seguridad del suministro eléctrico.

En sintonía con lo anterior, el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) trata de impulsar la máxima utilización posible de fuentes de energía renovable, especialmente la eólica y solar, como medios para reducir la vulnerabilidad exterior del sistema energético y para mejorar la protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático.

A la vista de lo anterior, nos encontramos ante una situación energética excepcional que requiere el impulso de todas las medidas posibles por las Administraciones Públicas para la implantación urgente de las infraestructuras de aprovechamiento de las energías renovables.

En cuanto a los impactos positivos por la ejecución del proyecto, tenemos los siguientes:

Reducción del coste de la energía eléctrica de los sistemas eléctricos.

Así, la sustitución de generación convencional por generación renovable, concretamente por la ejecución del proyecto Parque Fotovoltaico Agrícola Arguineguín 1, de 2 MW, cuya declaración de interés general se propuso, supone una reducción aproximada del extracoste de generación en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, estimándose su producción en 5.883 MWh/año. Esta energía equivale a unas 505,8 toneladas equivalentes de petróleo anuales (tep) que no será necesario consumir, y dada la escasez de este producto en el territorio, conllevará un significativo ahorro en la factura energética y en la balanza de pagos.

Contribución al cumplimiento de las previsiones de la planificación energética.

Para establecer el valor de potencia instalada de generación por tipo de tecnología en el escenario 2026, el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica para el periodo 2021-2026 interpola linealmente los datos fijados en el PNIEC en los escenarios Objetivo 2025 y 2030. Respecto a la energía fotovoltaica, el citado Plan establece un objetivo de potencia para el sistema eléctrico de Gran Canaria de 180 MW, de los cuales, 142,18 MW están actualmente instalados, por debajo de los objetivos previstos.

La lucha contra el cambio climático.

La energía generada por las instalaciones de generación que evacuarán a través de este proyecto, supondría una reducción anual de 4.565 toneladas de CO₂ a la atmósfera.

Impulso de la economía.

La inversión aproximada de las instalaciones de generación propuestas asciende a 1.525.226 euros.

Para hacer frente a esta situación, es decir, las razones excepcionales para la implantación de las energías renovables por un lado y, por otro, el retraso de la planificación territorial acorde a las necesidades de implantación de dichas energías, justifican la necesidad de acudir al procedimiento excepcional previsto en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, a través del procedimiento excepcional para obras de interés general para el suministro de energía eléctrica.

De acuerdo con el apartado 6 de dicho artículo, en caso de detectarse disconformidad con el planeamiento, inexistencia de este, o ausencia de ordenación concreta aplicable al proyecto, se elevará dicho proyecto al Gobierno de Canarias, el cual decidirá si procede o no su ejecución y, en el primer caso, precisará los términos de la ejecución y ordenará a la Administración competente la adaptación del planeamiento correspondiente con ocasión de la primera modificación sustancial del mismo.

En este caso, al proyectarse la instalación sobre suelo rústico y constar en el expediente la disconformidad informada por el Cabildo Insular de Gran Canaria con el planeamiento insular vigente, así como la ausencia de ordenación urbanística municipal concreta y suficientemente pormenorizada que permita legitimar directamente su implantación, resulta necesaria la adopción del Acuerdo del Gobierno de Canarias previsto en el apartado 6 del artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

Por su parte, el apartado 7 del citado artículo 6 bis especifica que el acuerdo favorable del Gobierno de Canarias legitimará por sí mismo la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en los correspondientes proyectos de instalaciones de generación, transporte y distribución, sin necesidad de ningún otro instrumento de planificación territorial o urbanística.

Vista la solicitud del promotor, de 21 de febrero de 2022, para el otorgamiento de la autorización administrativa de construcción del proyecto objeto de este Decreto con eficacia retroactiva.

Resultando que la citada autorización administrativa no ha podido ser otorgada dentro del plazo establecido por el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, el cual finalizó el pasado 13 de julio de 2026.

Considerando lo señalado en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que permite otorgar, excepcionalmente, “eficacia retroactiva a los actos cuando... produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesiones derechos o intereses legítimos de otras personas”. A estos efectos del informe emitido por la Dirección General de Energía de fecha 17 de julio de 2026, cabe deducir el parecer de dicho Centro Directivo a la aplicación de la eficacia retroactiva.

Resultando que, en este caso, se trata de un acto que genera efectos favorables para los interesados cuyos términos, condiciones y requisitos constan cumplidos ya el 13 de julio de 2026, según el informe emitido por la Dirección General de Energía de fecha 17 de julio de 2026, de tal forma que el otorgamiento retroactivo permite cumplir con lo establecido en el citado Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, evitando así que el retraso en el otorgamiento de la autorización cause perjuicios a la promotora. En este sentido, vista la documentación obrante en el expediente administrativo remitido desde la Dirección General de Energía y el citado informe de fecha 17 de julio de 2026, se desprende que no se lesionan derechos e intereses legítimos de otras personas interesadas en el proyecto “Parque Fotovoltaico Agrícola Arguineguín 1 de 2 MW, EXPTE ER220673”.

Considerando que, de conformidad con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos podrán ser objeto de publicación cuando así lo aconsejen razones de interés público. En el presente caso, esas razones vienen dadas por la afección que tiene el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, sobre los planes territoriales o urbanísticos, que son disposiciones de carácter general y que, a su vez, también se publican en los diarios oficiales correspondientes.

En su virtud, y de conformidad con las disposiciones de general aplicación, a propuesta del Consejero de Transición Ecológica y Energía, y previa deliberación del Gobierno, en su reunión celebrada el día 20 de julio de 2026,

RESUELVO:

Primero.- Acordar la ejecución de la instalación eléctrica de “Parque Fotovoltaico Agrícola Arguineguín 1”, de 2 MW, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, isla de Gran Canaria, expediente ER220673, promovido por Agrícola Arguineguín, S.L.U., conforme a la documentación obrante en la Consejería de Transición Ecológica y Energía, con efectos desde el 13 de julio de 2026.

Segundo.- Ordenar paralelamente la modificación del planeamiento territorial afectado, con ocasión de la primera modificación sustancial del mismo, respecto de todas aquellas determinaciones que resulten necesarias para la ejecución del proyecto objeto del presente Decreto.

Tercero.- Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de Canarias en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, significando que, en caso de presentarse recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el primero o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Dado en Canarias, a 20 de julio de 2026.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.

EL CONSEJERO DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y ENERGÍA,
Mariano Hernández Zapata.